

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037392-83.2024.4.02.5001/ES**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

**IMPETRANTE:** MARCELA BROMONSCHENKEL SANTOS DE ALMEIDA

**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

**MPF:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**ACÓRDÃO**

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** para determinar o destaque dos honorários contratuais no RPV, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

**5037392-83.2024.4.02.5001**

**500003661709 .V2**

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037392-83.2024.4.02.5001/ES**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

**IMPETRANTE:** MARCELA BROMONSCHENKEL SANTOS DE ALMEIDA

**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

**RELATÓRIO**

Trata-se de **mandado de segurança** impetrado por MARCELA BROMONSCHENKEL SANTOS DE ALMEIDA, ora impetrante, com pedido de medida liminar contra decisão do Juiz Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, 1ª Vara Federal de São Mateus, ora impetrado, que nos autos do processo nº **5004676-31.2023.4.02.5003/ES** (autos principais) indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais.

Alega a impetrante que atuou como patrona nos autos do Processo nº **5004676-31.2023.4.02.5003/ES** e que, em observância ao previsto em Contrato de Honorários firmado com o cliente, postulou na petição do **EVENTO 37** o destacamento dos honorários advocatícios contratuais.

Através da decisão do **EVENTO 3**, foi determinada a suspensão da execução da sentença no processo 5004676-31.2023.4.02.5003/ES, até julgamento deste writ pela 1ª TR/ES.

**VOTO**

Ao início, observo que os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte, causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio; XAVIER, Flávia da Silva. *Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais*, Curitiba: Juruá, 3. ed., 2012, p. 304).

No caso, a decisão do **EVENTO 50** do processo **5004676-31.2023.4.02.5003/ES** indeferiu o pedido de destacamento dos honorários sob o seguinte fundamento:

*Trata-se de requerimento de destaque dos honorários contratuais e pedido de expedição de alvará judicial em nome da representante, feito pela parte autora.*

*Em relação ao pedido de expedição de alvará, de acordo com o art. 183 da Consolidação de Normas da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região, só haverá expedição de alvará para levantamento de requisitório quando a RPV ou o Precatório tiver sido encaminhado ao TRF2 com ordem de bloqueio, não sendo essa a hipótese dos autos.*

*Além disso, a Resolução CJF 822/2023, em seu art. 49, estabelece que os valores de Precatórios e RPV's serão depositados em instituição financeira oficial, abrindo-se conta remunerada e individualizada para cada beneficiário, bem como que os saques serão feitos independentemente*

de alvará, sendo regidos pelas normas aplicáveis aos depósitos bancários, não sendo assim cabível a expedição de alvará para levantamento de RPV e cabendo a eventual procurador diligenciar diretamente junto à instituição financeira competente.

Ainda, a Resolução CJF 822/2023 dispõe em seu art. 12 que o juízo da execução, antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório.

A parte autora foi intimada acerca do requisitório conforme comprovam os Eventos 33/34 e 36.

Diante dos referidos eventos, verifica-se que em vez de apresentar qualquer impugnação ao requisitório cadastrado com base nos cálculos do Evento 31, optou por requerer apenas o destaque de honorários contratuais.

Ocorre que tal requerimento é intempestivo em razão da regra do art. 16 da norma em questão, que também prevê que o advogado que pretenda destaque deve juntar aos autos o respectivo contrato antes da elaboração da requisição de pagamento, razões pelas quais concluo que não procede a alegação de que a parte autora não foi intimada para impugnação de cálculos na medida em que foi devidamente intimada acerca do requisitório cadastrado com base nos cálculos apresentados pelo INSS. Colaciono a redação do art. 16 (grifo nosso):

Art. 16. Caso o advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato, antes da elaboração da requisição de pagamento.

Em outras palavras, o pedido de destaque de honorários pode ser realizado a qualquer momento até a elaboração da requisição. Nesse sentido, considerando que a ação foi ajuizada em 10/2023, que a sentença foi prolatada em 04/2024 e que o RPV somente foi elaborado em 10/2024, percebe-se o grande lapso temporal, inclusive após a sentença **(da qual o autor foi devidamente intimado)**, para a juntada do contrato e o pedido de destaque.

Por fim, cumpre destacar que não há qualquer óbice ao destaque de honorários, mas apenas questões procedimentais previstas na legislação que devem ser respeitadas, sob pena de retrabalho e ineficiência.

Diante do exposto, indefiro os requerimentos dos Eventos 37 e 48.

**Na sequência, suspenda-se o curso do processo até a juntada aos autos da informação sobre o depósito. Após, não havendo demais providências a serem adotadas, dê-se baixa.**

Intime-se.

Quanto à matéria tratada nos autos, observo que o direito ao destacamento da verba honorária é assegurado pelo ordenamento jurídico, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), sendo confirmada pela jurisprudência dos TRFs, tendo em vista tratar-se de verba de natureza alimentar destinada a remunerar o patrono pela atuação na causa. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE GROSSOS contra decisão que indeferiu o destaque dos honorários contratuais em cumprimento de sentença (0130760-14.2013.4.02.5101). 2 - **A pretensão recursal merece acolhida. A reserva dos honorários contratuais tem por base o disposto no art. 22, §4º da Lei nº 8.906/94. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Tratando-se de honorários contratuais ajustados em percentual sobre o êxito obtido com a demanda, a jurisprudência do STJ admite pedido do causídico de reserva de honorários, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório. Precedentes: AgInt no AREsp 774.216/RS Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 19/10/2016; AgRg no REsp 1.446.324/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/12/2014". Precedentes do STJ e deste Tribunal Regional Federal. STJ AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017. TRF2. AG - Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0006007-83.2018.4.02.0000, Desembargador Federal ALCIDES MARTINS, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA, julg. 18/12/2018; AG 0001457-45.2018.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Relator Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, julg. 27 de março de 2018.** 3 - No caso concreto, compulsando-se os autos principais, nota-se que ainda não houve a determinação de expedição de requisitório de pagamento e foi juntado aos autos da demanda originária, perante o juízo em que tramita o cumprimento de sentença, instrumento de mandato em que consta expressamente o percentual estipulado de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor executado (fl. 715). 4 - Agravo de Instrumento provido. (TRF-2ª Região, AG 0000065-36.2019.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Data de disponibilização: 03/04/2019).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 56413, em sede de repercussão geral, concluiu ser possível o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública (cujo valor total deveria ser satisfeito por precatório) para possibilitar o pagamento dos honorários advocatícios

sucumbenciais por meio de requisição de pequeno valor RPV sob o fundamento de que estes constituem direitos autônomo do advogado e possuem caráter alimentar. Este julgado, contudo, não faz referência aos honorários contratuais.

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 47, do STF, assim dispõe:

*“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”*

Quanto aos valores a serem destinados à remuneração do trabalho do advogado, este juízo tem o entendimento de que nas ações previdenciárias ajuizadas perante o Juizado Especial Federal a verba honorária justa a remunerar o advogado é de 30% sobre o valor a ser recebido pela parte nos autos do processo.

No caso específico, o contrato está juntado na petição do **EVENTO 37** dos autos principais, com previsão de remuneração de 30% do valor a ser recebido através da ação judicial.

Não há dúvida de que o serviço contratado foi efetivamente prestado pelo ora impetrante, que subscreve a petição inicial da ação originária e todas as demais petições, inclusive a de destaque dos honorários.

**Assim, o fato de a advogada ter solicitado o destacamento dos honorários após a expedição do RPV não afasta o direito da impetrante, que atuou durante todo o processo e peticionou imediatamente após a expedição do RPV, mormente considerando que o juízo pode desconsiderar a requisição expedida e expedir novo RPV.**

**Pelo exposto, VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA para determinar o destaque dos honorários contratuais no RPV, nos termos da fundamentação supra.**